

版权所有© 不可随意转载

华政法律学院 24010102016

题型

- 单多选
- 判断改错（法条）3'×5
- 法条题 10'×2
- 论述题 15'×2
- 材料分析题 20'

标注

本篇由大题考察+章节梳理构成：前者由十个内容组成，后者均为小题考查范围。

上课重点强调用★标注

上课提及作了解用✓标注

上课讲授的和重点有关系但不需背诵的用灰色，仅作参考

立法法/选举法 【立法法/选举法x条款】

宪法 【x（条款）】 / 【x】

注意

本篇虽为划重点整理，但大部分内容为笔者的课堂笔记，故在一些部分存在细节标注，也便于理解。

大题考查

一、宪法形式特征

宪法形式特征：宪法是根本法 ★★★

1. **内容**上：宪法规定的是国家生活中最根本、最重要的问题。
2. **效力**上：宪法具有最高法律效力。★★
 - (1) 宪法是其他法律的立法依据
 - (2) 宪法和普通法律相比，具有最高的效力。一切法律规范的制定都必须以宪法为依据，其内容和精神不得与宪法的原则和规定相抵触、相违背，否则会因违宪而无效。
 - (3) 宪法是一切国家机关、政党、社会团体和公民的最高活动准则。
3. **程序**上：宪法的制定与修改程序比普通法律更为严格、复杂。（只针对成文宪法国家）

二、权利义务关系★点名要考★

公民基本权利和基本义务有密切的关系：

- (1) 二者统一于整体的法律制度中。《宪法》第33条规定，任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。但在具体法律关系中，二者并不一定完全具有一一对应关系。
- (2) 同一个事项同时具有权利和义务双重性质。如《宪法》第42条规定，公民有劳动的权利和义务。第46条规定，公民有受教育的权利和义务。
- (3) 公民处理权利与义务关系的总原则：行使权利要承担相应的义务，接受相应的限制。《宪法》第51条规定，公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

三、平等权

（一）公民平等的宪法规定内容

· 我国宪法中规定的平等内容★★★（简答题）

抽象的规定（33）

具体的规定（34、36、48等）

1. 中华人民共和国公民在法律面前一律平等（第33条）
2. 民族平等（序言与第4条）
3. 选举权平等（第34条）
4. 宗教信仰平等（第36条）
5. 性别平等（第48条）

（二）“法律面前一律平等”的理解

· “法律面前”一律平等的含义★（背）

1. 所有公民都平等地享有宪法和法律规定的权利，
2. 所有公民都平等地履行宪法和法律规定的义务
3. 国家行政机关、司法机关在使用法律时，对所有公民的合法权益都应平等地予以保护，对所有公民的违法或犯罪行为，一律平等地依法追究法律责任。
4. 任何组织或个人都不得有超过宪法和法律的特权。

（三）判断平等合理性的流程

★★★归类必须合理而非任意：必须具有正当目的，且目的和归类手段之间存在合理的联系。（平等的分析核心——先考虑目的正当性：为了公共利益。再考虑手段正当性：手段和目的之间是不是必然的、重要的，有没有更好的手段）

→ 流程★★★：

立法依据

此立法依据的立法目的，正当性（公共利益）

为实现立法目的所采用的手段是什么

手段的设定与立法目的之间的关联性如何★——强关联、弱关联、中等关联

手段是强制还是选择？是权利还是义务？

【范例】

1. 男女退休年龄设定的立法依据是什么（国务院是否有权讨论）

有《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》、《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》。两者性质上是行政法规，而且这两个行政法规涉及到公民的劳动权，国务院的行政权力能够限制宪法上公民的劳动权。

- 劳动权的限制是不是法律保留？不是。（见后）

2. 此立法依据的立法目的是什么，正当性（公共利益）

目的是“…妥善安置…，推动社会主义建设…”。最重要的目的是国家发展，是正当的。

（一）年龄

3. 为实现立法目的所采用的手段是什么

划分年龄。

4. 退休条件的设定与立法目的之间的关联性如何（从各个你认识到的角度来论证）

年龄和退休之间的关联性在：从目的出发，要让工作效率低下的人退休。判断工作效率低下：老年人到年龄了机能会降低。论证：各个国家均以年龄为标准退休；光以工作效率低为标准是不可操作的，但是以年龄为标注是可操作的；…

而对于退休问题，只需要考察中关联性。不需要年龄和工作效率严丝合缝，所以不需要考虑普遍性因素，而不是偶然性因素。

（二）性别

3. 为实现立法目的所采用的手段是什么

划分性别。

4. 退休条件的设定与立法目的之间的关联性如何

1978年，设置退休年龄差的本意是照顾女性（退休本质是社会福利制度，所以设置女性先退休，就是让女性先享有社会福利——基于女性在社会责任中的配置不同，即女性在家庭中的责任分配过多，且女性系弱势群体）；客观上劳动密集型，女性身体机能上，比男性更弱。

今天，男女性别和劳动效率的关联性到底如何？→今天的中国还需要照顾女性吗？

→今天的中国还需不需要以特殊照顾的形式保护女性？

5. 退休是强制还是选择？是权利还是义务？

强制的退休制度对公民来说是限制剥夺公民的劳动权，而在限制公民劳动权面前区分男女并不公平。

所以也许可以改革成：女性有选择权，可以选择和男性一样退休。

四、选举制度

解读【34】“中华人民共和国年满18周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权、被选举权，但是依照法律被剥夺政治权利的人除外”：

a. 规定了公民行使选举权和被选举权的三个条件：中国公民、年满十八岁、享有政治权利。

b. 体现我国选举坚持普遍原则。理论上，该权利要求的条件不高，普遍性程度应该很高；但是实际上，由于我国是间接选举，公民能直接选举的只有县乡两级人大代表，而只有下一级的人大代表有资格选上一级的人大代表；此外，对于其他国家机关领导人（主要指一府两院），也是各级人大的权利，一般公民无人大代表身份也无权选举国家机关领导人；所以，我国公民选举权的行使实际受到多种限制。

c. 体现我国选举坚持平等原则。一人一票；票票等值。但是我国仍然存在票票不等值的情况：不同民族、不同地区的每一个人大代表所代表的人口数不完全相同；解放军与非军人人大代表所代表的人口数不同。

五、人身自由

我国对限制人身自由强制措施的规制★★★★★★★（背背背）

i 限制人身自由的依据合法

依据：法律（狭义-全国人大及全国人大常委会）（绝对法律保留）；

国务院不可以用行政法规限制公民人身自由《立法法》第十条规定了只有全国人大及常委会有立法权，并在第十一条规定了只能制定法律的事项（法律保留「事情保留给谁做」）。

《立法法》第十二条（背-用作论述）（区分了绝对法律保留和相对法律保留）本法第十一条规定的事项尚未制定法律的，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，|但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外（该四项属于绝对法律保留）。

→所以此处对人身自由的限制只能由全国人大及常委会

ii 限制人身自由的目的正当

目的：第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

III 限制人身自由的主体有权

主体：人民检察院、人民法院、公安机关

《宪法》第37条第2款 任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

iv 限制人身自由的程序合法

程序：（只有足够的程序保障，才能说实体权利有实现的可能）如接受公正审判和辩护权

V 违法或者非法侵害的，国家负赔偿责任

【示例】【孙志刚案设问】

1. 涉及的是什么样的宪法权利？

人身自由（最核心）、生命权、人格尊严…

2. 限制此宪法权利的法定内容有哪些？

依据、目的、主体、程序

3. 本案涉及限制此宪法权利的依据是什么？

《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》，国务院设立，属于行政法规，并不是狭义法律。

4. 依据是否合宪？若不合宪可依几种方式解决？

不合宪。立法法第11、12条

全国人大常委会（不是全国人大）可撤销。撤销的方法就是：按照立法法，提出建议……

六、社会经济权利——财产权

反映宪法上的财产权保障问题+如何保护财产权的：限制

题型一 解读《宪法》第13条 公民的合法的私有财产不受侵犯。

国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

a. 宪法对公民财产权进行了扩大：宪法修正上从列举到“合法私有财产”体现了宪法对于公民财产权的扩大，用最抽象的方式保障公民的私有财产。所以此处只要是个人的私有财产，不论有形无形、生活生产…未来可能存在的一切财产样态，都受到宪法保护。

b. 现行宪法对我国财产权进行了保护，仅在如下情况限制公民财产权。

三条件缺一不可，若任一欠缺都不可构成对公民财产权的限制。

① 公共利益需要

→ 什么是公共利益：

- 只是性质上的判断，不是量上的判断——并不是套用公共利益，个人利益就可以无条件退让。
- “公共性”如何判断：征收一块地作私立医院（？）-虽然医院/学校是私立的，但是其本身就带有公共性
- 操作上如何判断：法律和行政法规列举出的公共利益

② 依照法律

→ 法律是狭义还是广义的：狭义的。

立法法中法律保留有非国有财产，所以对非国有财产的征收征用是法律保留，故此处的“法律”一定是狭义的。但是系相对的法律保留，所以可以由全国人大授权给国务院，先行制定行政法规。

③ 给予补偿

→ 没有说“合理”补偿：应然上没说，但是实然上要合理。

→ “合理”的标准：？

题型二 围绕征地现象，结合宪法，理性探讨我国公民财产权的保护与限制问题

七、国家机构——中央国家机关

全国人大及其常委会的立法权

根据宪法第xx条，规定全国人大及其常委会可以行使国家立法权。

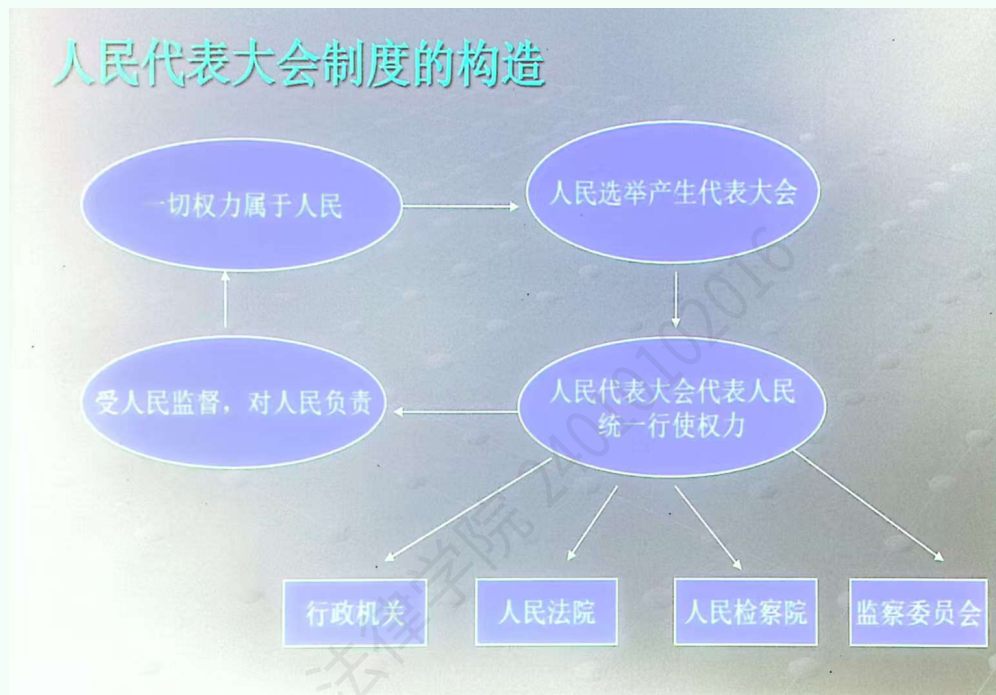
八、政治制度（综合题）

（一）描述人民代表大会制度（照着图描述，四要素不能少）

（1）制度构造

首先一切权力属于人民，由人民选举产生代表大会，代表人民统一行使权力。而人大受人民监督对人民负责，根本又回到一切权力属于人民。

此外，人民代表大会代表人民统一行使的权力，进而产生四个我国国家机关，分别为行政机关、人民法院、人民检察院、监察委员会，均由它产生对它负责受它监督——隐含着我国权力配置的原则，即民主集中制原则。



（2）人大制度的地位：我国根本政治制度

（3）人大制度的基本原则：民主集中制

（二）人大常委会立法权解释★必考★

【67】解释：有权制定和修改除了全国人大制定的基本法律以外的一般法律（由于立法法没有界定基本与一般法律，所以只能表述为“除了全国人大制定的法律以外的其他法律”）；闭会期间，对全国人大所制定的法律进行修改或补充；解释法律（法律解释具有法律效力，故属于立法权）（无“闭会期间”，则开会期间其也可解释法律）

注【例外】：《香港特别行政区基本法》第158条、《澳门特别行政区基本法》第144条规定，这两部基本法律的修改权属于全国人大，全国人大有权行使修改提案权。

“相抵触”：（1）违反。法律的基本原则对问题有明确的规定，修改法律对此作出相反的规定，法律原则明令禁止的行为，法律作出允许的规定，这是明显的抵触（2）越权。法律的原则对某问题有明确的限定，法律超其限定，增减权利义务。（3）缺少法律依据。某些法律或问题有宪法或法律明确规定只能由全国人大立法，排除其常委会修改的可能，常委会就不能对此进行修改。如我国、澳门两个特别行政区的有些法律只能由全国人大制定和修改。

（三）全过程人民民主（宪法制度+党文件）：我国制度有无体现民主、怎么全过程，有什么建设★必考★

【方式一：找单个制度】

1. 有什么制度体现民主：我国根本政治制度，人民代表大会制度。
2. 怎么全过程：首先一切权力属于人民，由人民选举产生代表大会，代表人民统一行使权力。而人大受人民监督对人民负责，根本又回到一切权力属于人民。

此外，人民代表大会代表人民统一行使的权力，进而产生四个我国国家机关，分别为行政机关、人民法院、人民检察院、监察委员会，均由它产生对它负责受它监督——隐含着我国权力配置的原则，即民主集中制原则。

3. 有什么建设：人民代表大会制度产生了包括但不限于以下成就：（1）宪法和其他法律不断健全，更深刻地反映公众意见（2）全国人大及其常委会通过听取和审议政府工作报告、专项工作报告、执法检查报告等方式，对政府工作进行监督（3）通过广泛征求公众意见、科学论证等方式，确保立法的科学性和民主性。

【方式二：整体评价】

1. 我国制度体现民主：我国宪法明确规定“中华人民共和国的一切权力属于人民”等。从国家性质和权利归属上明确了人民的主体地位，体现民主本质。

具体而言，比如我国的人民代表大会制度是由人民选举产生代表大会，代表人民统一行使权力。而人大受人民监督对人民负责，根本又回到一切权力属于人民。（or 我国民族区域自治制度下，各少数民族能够建立民族自治地方，设立自治机关，行使自治权，保障了少数民族人民的民主权利）（or我国基层群众自治制度保障人民依法管理基层公共事务和公益事业）

2. “全过程”的体现：（1）民主选举的广泛性：我国民主选举贯穿政治生活各个方面，从国家最高权力机关的代表选举到基层群众自治组织的选举，人民都能通过法定程序选出自己信赖的代表。如全国人大代表的选举，经过层层推荐和筛选，确保代表的广泛性和代表性。选民可以直接选举县乡两级人大代表，这些代表又选举产生上一级人大代表，最终形成全国人大代表。（2）民主决策的科学性：在重大决策之前，政府和相关部门会广泛征求人民群众的意见和建议。通过听证会、座谈会、网络征求意见等多种方式，让人民群众能够参与到决策过程中。（3）民主管理的参与性：在国家层面，人民通过人民代表大会行使国家权力，监督国家机关的工作。在基层，人民群众通过基层群众自治组织参与社区和农村的管理。

（4）民主监督的有效性：我国建立了包括人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督等在内的全面监督体系。如，人民代表大会对“一府一委两院”的工作进行监督，通过听取工作报告、质询等方式，确保国家机关依法行使职权。

3. 有什么建设：（1）党的二十大报告专门论述“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”，对新时代新征程发展全过程人民民主作出总体部署，提出加强人民当家作主制度保障、全面发展协商民主、积极发展基层民主、巩固和发展最广泛的爱国统一战线等任务要求和工作重点。（2）党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，聚焦发展全过程人民民主这一中国式现代化的本质要求，就健全全过程人民民主制度体系作出全面部署、提出民却要求，对于新征程上坚持和完善我国根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度，丰富各层级民主形式，把人民当家作主具体、现实体现到国家政治生活和社会生活的各方面。

【附-党的二十大报告“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”】

六、发展全过程人民民主，保障人民当家作主

我国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，国家一切权力属于人民。人民民主是社会主义的生命，是全面建设社会主义现代化国家的应有之义。全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。必须坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民主体地位，充分体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力。

我们要健全人民当家作主制度体系，扩大人民有序政治参与，保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，发挥人民群众积极性、主动性、创造性，巩固和发展生动活泼、安定团结的政治局面。

（一）加强人民当家作主制度保障。坚持和完善我国根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度，拓展民主渠道，丰富民主形式，确保人民依法通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，保证各级人大都由民主选举产生、对人民负责、受人民监督。支持和保证人大及其常委会依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，健全人大对行政机关、监察机关、审判机关、检察机关监督制度，维护国家法治统一、尊严、权威。加强人大代表工作能力建设，密切人大代表同人民群众的联系。健全吸纳民意、汇集民智工作机制，建设好基层立法联系点。深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用。坚持走中国人权发展道路，积极参与全球人权治理，推动人权事业全面发展。

（二）全面发展协商民主。协商民主是实践全过程人民民主的重要形式。完善协商民主体系，统筹推进政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商，健全各种制度化协商平台，推进协商民主广泛多层制度化发展。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥人民政协作为专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制。

（三）积极发展基层民主。基层民主是全过程人民民主的重要体现。健全基层党组织领导的基层群众自治机制，加强基层组织建设，完善基层直接民主制度体系和工作体系，增强城乡社区群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的实效。完善办事公开制度，拓宽基层各类群体有序参与基层治理渠道，保障人民依法管理基层公共事务和公益事业。全心全意依靠工人阶级，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工合法权益。

（四）巩固和发展最广泛的爱国统一战线。人心是最大的政治，统一战线是凝聚人心、汇聚力量的强大法宝。完善大统战工作格局，坚持大团结大联合，动员全体中华儿女围绕实现中华民族伟大复兴中国梦一起来想、一起来干。发挥我国社会主义新型政党制度优势，坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共，加强同民主党派和无党派人士的团结合作，支持民主党派加强自身建设、更好履行职能。以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路，坚持和完善民族区域自治制度，加强和改进党的民族工作，全面推进民族团结进步事业。坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。加强党外知识分子思想政治工作，做好新的社会阶层人士工作，强化共同奋斗的政治引领。全面构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。加强和改进侨务工作，形成共同致力民族复兴的强大力量。

九、宪法运行+宪法实施的监督

合宪性审查、备案审查

描绘制度的逻辑结构（如违宪审查）：①主体（谁拥有违宪审查权）②对象（审查谁）③程序（审查程序）④结论（如果违宪怎么办）

A. 【制度本身】宪法及法律依据

a. 主体：全国人大和全国人大常委会

b. 对象：全国人大监督全国人大常委会（12）；全国人大常委会监督国务院以及省级权力机关（人大、人大常委会）（7、8）

（1）宪法第62条第2项：监督宪法的实施

第12项：改变或撤销全国人大常委会不适当的决定。

（2）宪法第67条第1项：解释宪法，监督宪法的实施

第7、8项：撤销国务院以及省级权力机关制定的同宪法相抵触的法规、决定和命令。

c. 监督的程序（宪法中无规定，规定于立法法第五章）

（3）立法法的细化（第五章：适用与备案审查）

【审查流程的启动】

➤ 第一百一十一条（启动方式1：提出审查的要求） 第一百一十条国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规（国务院制定的）、地方性法规（地方人大制定的）、自治条例和

单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求，由全国人民代表大会有关的专门委员会和常务委员会工作机构进行审查、提出意见。

（启动方式2：提出审查的建议）前款规定以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民（只有1个公民都可以）认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议，由常务委员会工作机构进行审查；必要时，送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

➤ 第一百一十一条（启动方式3：主动审查）（已成为日常工作）全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构可以对报送备案的行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

国务院备案审查工作机构可以对报送备案的地方性法规、自治条例和单行条例，部门规章和省、自治区、直辖市的人民政府制定的规章进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

【审查的过程】

➤ 第一百一十二条 全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构在审查中认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向制定机关提出书面审查意见；也可以由宪法和法律委员会与有关的专门委员会、常务委员会工作机构召开联合审查会议，要求制定机关到会说明情况，再（全国人大及常委会）向制定机关提出书面审查意见。制定机关应当在两个月内研究提出是否修改或者废止的意见，并向全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会或者常务委员会工作机构反馈。

【审查的结论】

| 全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会、常务委员会工作机构根据前款规定，向制定机关提出审查意见，制定机关按照所提意见对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例进行修改或者废止的，审查终止。

——整个流程并不公开化

| 全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会、常务委员会工作机构经审查认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题需要修改或者废止，而制定机关不予修改或者废止的，应当向委员长会议提出予以撤销的议案、建议，由委员长会议决定提请常务委员会会议审议决定。

——到了“常委会审议”则公开化。因为此时的方式是开会投票，少数服从多数，审议决定需要公告否则不生效。

（4）2018年第五修正案将第70条“法律委员会”修改为“宪法和法律委员会”，统一审议

（5）2004年，全国人大常委会法制工作委员会下设了法规审查备案室

从2022年，法制委员会工作报告开始出现了宪法审查的工作问题。

（6）监督法的补充

B. 【实践】——找实践发展进步的东西

① 2023年，全国人民代表大会通过修改《立法法》，进一步完善了备案审查制度。如将监察法规、浦东新区法规、海南自由贸易港法规纳入全国人大常委会的备案范围；加强备案审查力度，明确规定主动审查，还提出审查申请人反馈与公开机制。

② 2020年，法工委在其年度报告中首次“点名”宪法条文，指某些地方性法规与《宪法》第19条第5款不一致，这被认为是宪法条文作为审查基准第一次完全意义的登场。

③ 2023年，发布《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定》，明确、推动、加强了合宪性审查的内容和程序。也有尤其对地方人大备案审查工作提出明确要求，为地方备案审查工作提供借鉴知道，推动备案审查工作在全国范围内均衡发展。

十、其他

判决的说理格式（范例）

本院认为：本专利申请日在2008年修正的专利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的专利法施行日（2021年6月1日）之前，**本案应适用**2008年修正的专利法。**本案二审争议焦点问题是：**本专利是否具备创造性。

专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”发明是否具备创造性，需要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。**通常按照以下三个步骤进行：**第一，确定最接近的现有技术；第二，确定发明与最接近的现有技术之间的区别特征，根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；第三，从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，确定现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。

（一）本专利权利要求1是否具备创造性

二审中，初*未就被诉决定认定的本专利权利要求1与证据3的区别特征提出异议，但进一步主张：被诉决定在确定区别特征后，没有确定其实际解决的技术问题；证据4设置横向孔洞的目的是减轻预制构件重量，与本专利中横向孔洞所起到的“横向不同预制板的钢筋连接”作用不同，故证据4没有公开在带凹槽的构件上设置不贯通横向孔洞的技术方案；本专利克服了技术偏见，取得了预料不到的技术效果。

对此，本院认为，被诉决定关于区别特征的认定符合本领域技术人员对本专利和证据3的通常理解，并无明显不当。被诉决定及一审判决均未在确定区别特征的基础上适当概括本专利权利要求1实际解决的技术问题，但对本案的创造性判断没有实质影响。本专利和证据3的技术方案均能够解决预制墙板之间连接薄弱的问题，因此，本专利实际上是提供了另一种解决该技术问题的方案。而初*关于证据4没有公开“不贯通横向孔洞”相关特征的主张，实质上涉及现有技术是否给出区别特征（2）的技术启示的问题。具体而言，根据证据4相关权利要求及说明书第[0011]段的记载，证据4已经公开了采取在预制钢筋混凝土上开设与纵向孔洞连通的不贯通横向孔洞的技术手段，其所起到的作用与本专利权利要求1中的不贯通横向孔洞相同。在此基础上，本领域技术人员有动机在证据3的预制剪力墙构件中沿宽度方向开设若干连通纵向孔洞的相互平行的不贯通横向孔洞。至于初*所主张的“横向连接作用”，属于前述技术手段的固有功能之一，必然会在技术方案中发挥作用。正如被诉决定所述，本领域技术人员公知，矩形箍筋是常用的与纵筋一起形成结构骨架、用以提高结构整体性的构件，并且在两个构件的连接处追求更高的连接强度及结构整体性。当面临选择插入到不贯通横向孔洞内的水平锚连钢筋的技术问题时，为了增加构件间的连接强度、提高结构的整体性，本领域技术人员容易想到采用矩形箍筋作为水平锚连钢筋，使箍筋两端在纵向孔洞处，与纵向孔洞内的纵向钢筋组成钢筋骨架，其技术效果是可以清楚预期的。因此，证据4已经给出了区别特征（2）的技术启示；结合被诉决定关于区别特征（1）的评述，本专利权利要求1相对于证据3、证据4及公知常识的结合不具备创造性。

此外，证据3针对其他现有技术采取的改进措施及其可能取得的有益技术效果，并不构成本专利的反向教导。初*并未证明证据3的技术方案属于技术偏见、阻碍了对该技术领域的研究和开发，故其关于本专利权利要求1克服了技术偏见的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

（二）本专利权利要求7是否具备创造性

初*上诉主张，对于本专利权利要求7与证据3除“在纵向孔洞两端锚连钢筋端部塞入泡沫塑料块”之外的区别特征，被诉决定未提供证据证明属于本领域公知常识。

对此，本院认为，被诉决定并未明确认定前述区别特征属于本领域公知常识，仅认为前述区别特征均是本领域技术人员根据实际施工要求容易想到的。经审查，被诉决定的相关评述符合本领域技术人员的普遍认知水平、建筑物及其建造技术领域的实际情况，且已进行合理说明，并无明显不当，本院予以确认。

（三）本专利其他权利要求是否具备创造性

本专利权利要求2-6引用权利要求1，权利要求8-9引用权利要求7。考虑到初*系基于权利要求1、7具备创造性而主张其他权利要求具备创造性，故当其引用的权利要求不具备创造性时，权利要求2-6、8-9也不具备创造性。

综上所述，初*的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十六条、第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

第一章 宪法概述

第一节 宪法基础概念

一、宪法特征

(一) 宪法形式特征：宪法是根本法 ★★★

(二) 宪法的实质特征——控权保权

1. 保障公民权利
2. 规范和控制国家权力

二、宪法分类（传统分类）✓

1. 成文宪法与不成文宪法✓

是指有没有将宪法集中规定在一个文本上-**法典化**（不是有没有文字）

2. 刚性宪法与柔性宪法

根据宪法制定修改程序，更严格的是刚性宪法。

成文宪法是刚性宪法，不成文宪法是柔性宪法。

美国是典型的高度刚性宪法；我国宪法属于低度刚性的宪法；英国是典型的柔性宪法

3. 钦定宪法、民定宪法与协定宪法

历史上才有钦定或者协定宪法，目前都是民定宪法。

中日历史上有钦定宪法，法国历史上有过协定宪法。

三、宪法渊源

法学角度说渊源：法律规范的表现形式，法律载体。

1. 世界范围内✓

宪法典、宪法修正案、宪法解释、宪法性法律、宪法惯例、宪法判例、国际条约——其他渊源。

2. 中国范围内

宪法典、宪法修正案、宪法解释

【争议】宪法性文件

在中国这样的成文宪法语境下，不应该有宪法性法律，不然会引起逻辑上的混乱。比如如果有宪法性法律文件，那《立法法》、《选举法》、《组织法》等都是公认的宪法性法律，而宪法性法律又是中国渊源的话，那么这些法律是不是宪法？——不是，这里是说承载着宪法的载体，具有宪法效力的。| 英国的宪法性文件，是从国会立法中挑出了规定宪法内容的法律。正是因为有了宪法性文件的概念，英国区分了宪法和法律，解决了“没有宪法的国家”的称呼问题。

【争议】宪法惯例

宪法渊源越久的国家，越会有惯例。但是中国有没有宪法惯例是有争议的。（姚妈）有学者找到了，并且该观点是可以接受的：“（公布）宪法的制定和修正都是由全国人大公告，但是一直没有写到宪法中去——从1954年即有此习惯。

【争议】有没有宪法解释的实践

四、宪法结构✓

序言+正文

我国正文分四章：总纲；公民的基本权利和义务；国家机构；国旗、国歌、国徽、首都

【修改】

- 我国从1954年来四部宪法均维持序言+正文四章结构
- 1954年宪法、1975年宪法、1978年宪法第二章都是国家机构，第三章才是公民的基本权利和义务；1982年宪法鉴于“文革”历史教训，将公民的基本权利调整到国家机构前面

（附则*大多数国家宪法没有附则，如我国）

宪法修正案和宪法地位一样

第二节 宪法发展史（选+判）

大前提：特指近代宪法——从西方先行。（如果只是说“宪法”两个字，中国古代和西方古代都有）近代宪法核心理念：对于国家权力的配置和控制、对于公民权利的保障。

（一）起源——资本主义国家宪法道路

1. 英国宪法的产生与发展

英国是近代宪法的诞生地。“宪法之母”/“宪政之母”

1215年《自由大宪章》不是近代意义上的宪法性法律（形式和内容上都不具备宪法的特质）；是英国的第一个宪法性文件。

英国宪法的显著特点：不成文性（该国的宪法没有集中在一个独立的文本上，如宪法典）。

2. 美国宪法的产生与发展

美国宪法是世界第一部成文宪法典。“世界宪政史上第一部宪法典”——把所有内容放在一个宪法文本上。

于1787年通过，1788年正式成立。

3. 法国宪法的产生与发展

法国是欧洲大陆最早制订成文宪法典的国家。

宪法之前，1789年制宪会议通过《人权与公民权利宣言》（简称人权宣言）是法国资产阶级革命中提出的第一个宪法性纲领性文件（非宪法）。

1791年批准生效的宪法为法国宪法历史上第一部宪法，它以《人权宣言》作为序言，是欧洲大陆最早的宪法典。

（二）中国宪法

以1949年为界限，分旧中国和新中国。

1. 旧中国的立宪活动

（1）清末“预备立宪”

1908年《钦定宪法大纲》，属于君主立宪，具备了一定的宪法因素。（中国近代历史第一部宪法文件）

同时期，1911年颁布《十九信条》

(2) 民国初年的立宪

制定《中华民国临时约法》，是中国唯一具有资产阶级民主共和国性质的宪法性文件。

(3) 北洋军阀时期的立宪——袁世凯上台后

袁世凯上台后，将中华民国临时约法立刻废除，制定了《中华民国约法》。设计体制为总统制，并且将总统权力放到无限大。

袁世凯死后，陷入北洋军阀的混战。曹锟在1923年操控国会，颁布了中国历史上第一部正式的宪法《中华民国宪法》。但是这部宪法没有实施，因为它是通过贿赂才通过的——“贿选宪法”。

(4) 南京国民政府时期的立宪

1928年，蒋介石在形式上统一中国，建立南京国民政府。蒋介石上台并不立宪，说孙中山提出：想要立宪有两个条件——先“军政”后“训政”（训老百姓当家做主——宪法的本质就是人民主权）再“宪政”。所以蒋介石上台先确定了“训政”时期的规则纲领，是一个“一党治国”的本质态度。

1931年9月18日后，迫于社会压力，蒋介石说：训政结束，开始制定宪法。于1933年建立宪法制定委员会，草案于1936年的五月出来了——“五权宪法”。

但是1937年抗日战争开始，社会环境不稳定了，阻断了宪法的历程，直到1945年战争结束，1946年这一部宪法最终通过——《中华民国宪法》，1947年1月1日宪法生效。但是同时国内环境变化，国共第三次战争（解放战争），那么这部宪法在中国大陆上就没有实施过。

2. 新中国的立宪活动

(1) 《共同纲领》——具有根本性质的临时宪法（属于宪法性文件，不是宪法）

1949年9月，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过。

规定了我国一些根本制度、根本问题，但不是宪法。

中国宪制第一部由代表全国各民族、各民主党派、各人民团体和各阶层民主人士再充分民主协商的基础上制定的宪法性文件。

(2) 1954年宪法——中华人民共和国第一部宪法、中国历史上第一部社会主义宪法

选择的是联合政府制度。主席+副主席，副主席都是各个民族党派的，体现了当时中国“多党合作”的鲜明特点。

1954年宪法确立的宪政体制和今天是一样的。

这部宪法在中国实施持续的效果并没有持续很久，因为1956、1958大跃进、1968文革，中国社会走进一个很不稳定的状态。

(3) 1975年与1978年宪法，在特殊时期通过，带有明显的局限性

这两部宪法对于1954年宪法有大修改，都是建立在1954年宪法的基础之上，因为中国的社会根本制度没有变化。所以这两部宪法不是“制定”，只是“修改”。

但是这两部宪法带有明显局限性，内容上带有明显文革时期的烙印。

(4) 1982年宪法12月14日——中国现行宪法

对于先前宪法的大修改（非“制定”），依旧承续1954年宪法的宪政体制。

* 1982就已经写入特别行政区制度，并非后续添加

(5) 宪法修正案：1982年的宪法经历了五次修改—— 88、93、99、04、18

· 中国的经济体制：1982年宪法还是**计划经济**，现实生活中已经有了市场经济。所以在1988年**加入了部分市场经济**，1993年**市场经济作为补充部分**，1999年说**市场经济是重要组成部分**，2004年**私有财产入宪**。

1988宪法修正案	(1) 宪法上确认了 私营经济的合法地位 (2) 土地使用权可转让
1993年宪法修正案	以党十四大精神为指导，突出建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线： (1) 明确把“我国正处于社会主义初级阶段”、“建设有中国特色社会主义”“坚持改革开放”写入吸纳发，使党的基本路线再宪法中集中完整表述 (2) 明确现行政党制度，“ 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 ” (3) 确认家庭联产承包责任制的 农村集体经济组织的基本形式 (4) 确认社会主义市场经济的 国家基本经济制度
1999年宪法修正案	(1) 我国将长期处于社会主义初级阶段，在邓小平理论的指引下发展社会主义市场经济 (2) 依法治国 ，建设社会主义法治国家 (3) 公有制主体、多种所有制经济共同发展的基本制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的 分配制度 (4) 农村的集体经济组织实行家庭联产承包经营为基础，统分结合的双层经营体制 (5) 非公有制经济是重要组成部分 ，国家保护个体经济、私营经济的合法权利和利益，对个体经济、私营经济实行引导、监督和管理 (6) “反革命活动”改“危害国家安全的犯罪”
2004年宪法修正案	(1) 序言确立“三个代表”重要思想在国家政治和社会生活的指导地位 (2) 增加尊重和保障人权的宪法基本原则 (3) 完善社会主义市场经济体制；完善 土地征用制度（给予补偿） (4) 国家制度：在全国人大组成中增加“特别行政区”；对第四章标题作修改，从“国旗、国徽、首都”改为“国旗、 国歌 、国徽、首都”；…
2018年宪法修正案	(1) 确立科学发展观、新时代中国特色社会主义思想为指导思想的地位 (2) 调整充实中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标内容 (3) 完善依法治国和宪法实施：“健全社会主义法制”→“健全社会主义法治”；宪法宣誓制度 (4) 充实完善我国革命和建设发展历程内容 (5) 充实完善爱国统一战线——“包括社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和 致力于中华民族伟大复兴的爱国者 ” (6) 和平外交政策 (7) 充实与完善国家制度和机构：对第三章国家机构内结构增加一“第七节 监察委员会 ”，原第七节改为第八节；…

第三节 宪法基本原则（选）

【整体学习方法】
内涵（前提）+起源与发展+原则在中国宪法中是如何体现的

一、人民主权原则

（一）人民主权理论

1. 人民

· 人民与公民（中国）：（1）人民是政治概念，与敌人对应；公民是法律概念，与外国人对（没有中国国籍的自然人）。（2）二者范围上不是包含关系，公民和人民的概念是交叉关系：但凡属于宪法序言中“爱国统一战线”的人都是中国人民。（*爱国者一定不是中国公民）（3）公民是个体概念，人民是集体概念

· 国民=公民：只是表述不同

2. 主权

· 是一种管辖权：①对外：自己管理自己，其他国家不能干涉。②对内：统治权，即政权（power）。可以描述为立法、行政、司法（、监察）权。

3. 人民主权理论评述：其含义为主权属于人民，在人民手中。

评价：① 优点-历史的进步性：启蒙运动中的人民主权是用来推翻封建地主阶级的重要思想武器，最终引导着资产阶级革命获得成功。这个历史角度上，人民主权取得了转折性的进步。② 缺点-直接民主不可能实现「全民公投」，间接民主在现实中不一定能够获得落实；人民主权先天性无法完全实现。（姚）但是还需要，因为需要给政府划定底线。

（二）人民主权原则在宪法中的确立与发展

· 起源：法国《人权宣言》（1789年近代宪法的先驱之一）第3条“主权在民”

· 英法美先驱国家编写宪法时均编入人民主权原则

（三）中国宪法中的人民主权原则

1. 原则性规定：《宪法》【2-1】中华人民共和国的一切权力属于人民。直接确认人民主权原则

2. 具体：

（1）人民代表大会制度是人民主权原则的主要形式

（2）其他形式：人民通过工会、妇联等群众性组织和其他组织形式，参与国家管理；通过职工代表大会等各种形式，管理经济和文化事业；通过村民委员会和居民委员会等形式，管理基层社会事务；通过宪法规定的公民各项政治权利的行使，参与国家的政治生活

（3）选举罢免制度【34】公民选举权被选举权

（4）规定了违宪审查制度【62】【67】

（5）规定公民权利和自由

（6）国家的武装力量属于人民

二、基本人权原则

（一）人权理论

1. 人权理论的起源

人权的概念很新，不是有了人就有了人权，而是预示着社会的重大变化。所以天赋人权是在资产阶级启蒙运动的背景下提出。

2. 人权理论的理解

人权是每个人享有的或应该享有的权利。

· “享有的”：即为得到的。怎么判断呢？——是宪法和法律中已经规定的权利，但是不等于已经实现，具体实现要看国家、社会等的情况。

· “应该享有的”：预示人权的概念是发展变化的。即没有在宪法和法律中规定，但是认为应该努力推动宪法法律修改加入的权利。eg. 【户籍制度vs迁徙自由】

3. 低限人权理论

(二) 基本人权原则在宪法中的确立与发展

· 英美法一开始就确立

(三) 中国宪法中的基本人权原则

1. 原则形式：2004年重大跨越：宪法第33条第1款 国家尊重和保障人权。

2. 具体：

(1) 《宪法》第二章公民的基本权利和义务 【33-50】 基本权利

(2) 以宪法政策形式表现的权利：【10】征收或征用土地的补偿请求权（2004宪法修正案）；【13】财产权利

(3) 宪法中非权利条款归根结底是以保障人权为目的

三、法治原则

(三) 中国宪法中的法治原则

1. 原则：1999宪法修正案写入依法治国写入宪法，要建设社会主义法治国家【5】。2018宪法修正案改为“健全社会主义法治”。

2. 具体：

(1) 序言确定 宪法最高效力

(2) 确立国家维护社会主义统一的原则，表现在立法上的法制统一，需要严格执行法律规范的位阶制度（宪法>基本法律>一般法律>国务院行政法规>地方性法规=部门规章=地方政府规）

(3) 要求所有政党和组织守法：【5.3】；2018宪法修正案 增加国家工作人员宪法宣誓制度

(4) 公民多项基本权利

(5) 独立司法原则（人民法院、检察院、监察机关）【113】 【116】

(5) 合宪性审查制度：人大可撤销人大常委会；人大常委会可撤销国务院、地方国家权力机关【62】 【67】

四、权力制约原则

(一) 权利制约理论

(二) 权利制约在宪法中的确立与发展

文本意义上的确立

(1) 1787年，美国宪法；

(2) 1789年，法国《人权宣言》；

(3) 1791年，法国宪法

美国式：	立法权	弹劾 签署	行政权
	立法权	依据	司法权
		审查权	
	司法权	审查权	行政权
		提名权	
英国式：	议会内阁制		
法国式：	半总统半议会制		

(三) 权利制约机制在我国

1. 原则：《宪法》第3条 中华人民共和国的国家机构实行民主集中制

民主集中制运作机制——“品”字型结构，顶部为立法权。现已变成下三“口”，因为多了一个监察权。

2. 具体：

(1) 人民对国家机关及其工作人员的监督 【3】

(2) 公民对国家机关及其工作人员的监督权 【41】

(3) 国家机关之间的监督

① 人大及其常委会对“一府一委两院”的监督 【3.3 国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。】（包括工作监督和法律监督）

② 人大对人大常委会的监督

③ 公检法三大机关互相监督 【140】

(4) 检察权对审判权和行政权的监督

(5) 审判权对行政权的监督

(6) 中央对地方的监督制约

① 全国人大常委会（非人大）监督省级人大及其常委会 【67、立法法】

② 国务院：【89】（十三）改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章、（十四）改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令；

【110.2】全国地方各级人民政府都是国务院统一领导下的国家行政机关，都服从国务院。（包括工作和法律上的领导与监督关系）

③ 国家监察委员会领导地方各级监察委员会工作 【125】

④ 最高人民法院监督地方法院和专门人民法院的审判工作 【132】

⑤ 最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作（并非“检察工作”） 【137】

(7) 上级监督下级

① 上下级人大（法律监督）

② 上下级政府（含法律监督、工作监督）

③ 上级监察委员会领导下级监察委员会的工作

④ 上级人民法院监督下级人民法院的审判工作

⑤ 上级人民检察院领导下级人民检察院的工作

(8) 本级政府对工作部门的监督制约（既有工作领导和监督关系，也有法律领导和监督关系） 【89】

(9) 授权机关对被授权机关的监督

第二章 宪法权利义务

第一节 公民基本权利与义务概述

1. 公民与国籍

· 什么是公民：具有某个国家国籍的自然人。

→“自然人”：说明不是法律拟制上的。

→国籍：法律上给予的身份。国籍的取得不同国家不一样。

原始国籍的取得方式是：因一个自然人的出生而取得。

→因出生而取得（原始国籍）取得标准：①血统主义：看父亲or母亲的国籍；②出生地主义：出生地

——中国国籍采取的方式是两个标准都用。但是禁止多重国籍。国籍的选择在自然人未成年之前由父母选择，在成年之后自己可以重新选择一次。

美国也是均采；英国是只采用血统主义。

继有国籍的取得方式是：因为申请而加入某个国籍

2. 公民、人民与国民

* 国民和公民的概念没有任何本质区别。出现这两个概念的原因是习惯用法不一样，更多国家的习惯用法是“公民”，但是像法国特别喜欢用“国民”。

· 公民和人民的区别：（1）人民是政治概念，与敌人对应；公民是法律概念，与外国人对应（没有中国国籍的自然人）。（2）二者范围上不是包含关系，公民和人民的概念是交叉关系：但凡属于宪法序言中“爱国统一战线”的人都是中国人民。（* 爱国者一定不是中国公民）（3）公民是个体概念，人民是集体概念

3. 人权、权利与基本权利

· 人权和公民权

（1）人权是一个所应当享有的权利，具有应然性；公民权是国家宪法和法律所保护的公民实现其相关利益的资格，具有实然性

（2）人权的概念较新，是近代17、18世纪资产阶级启蒙思想家提出；公民权早在古希腊、罗马的法律中就已规定

（3）人权有个人人权和集体人权之分，范围较大；公民权仅指个人人权

· 权利：一般认为权利指的是由法律规范所认可的，表现为法律关系中一方对另一方享有的可以要求对方为一定行为或不为一定行为的一种资格

（1）权利存在于双方主体之间的法律关系中

（2）权利是有先有法律规范所认可的

（3）权利是一种资格可能性，实现要结合主观和客观

· 基本权利：一般来说，基本权利=宪法权利。

1. 内容

（1）宪法列举的一定是基本权利，没有列举出来的不一定。

（2）此外的基本权利在哪里？——宪法解释

2. 主体

（1）自然人

① 中国公民

② 一些特定特殊的公民或一般公民在符合某些条件下享有的权利

【43】劳动权；【44】退休人员生活保障；【45】年老、疾病、丧失劳动能力的物质帮助权；【48】妇女平等；【50】归侨和侨眷

③ 华侨 【50】

④ 外国人

⑤ 胎儿

(2) 法人和非法人组织

法人分私法人&公法人：

国内私法人（包含政党）可作为基本权利主体，但限于本质合格者。

国外私法人须个案考察

国内公法人（包含国家本身、地方自治团体）不作为主体

非法人组织可作为主体

3. 效力（拘束对象）

(1) 公权力主体

准国家机关：自来水公司、电力公司

* 包括委托行使公权力的团体或私人同样受拘束

* 包括与国家权力机制有密切联系或受国家财政补助的私人团体应视为国家机关 eg.

私立学校

(2) 第三人效力——间接适用说：需私人关系当事人承担举证责任

(3) 国库：从事私法行为的国家代称

① 行政财产的获致【争议】

② 营利经济行为【争议】

③ 以司法形式达成公共任务的行为

(4) 政党

4. 公民基本义务（课后看一下从宪法第52条开始）

5. 权义关系★点名要考★

第二节 平等权★

学习步骤：权利在宪法中的规定——围绕文本怎么理解——不同国家之前权利是怎么落实的、侵权怎么救济

（一）公民平等的宪法规定内容

· 我国宪法中规定的平等内容★★★（简答题）

（二）“法律面前一律平等”的理解

· “法律面前”一律平等的含义★（背）

· 平等的理解

1. 法律平等与事实平等

2. 程序平等与实体平等

· 程序平等：表面上没问题

· 实体平等：实体不是事实，事实是客观表面上的。实体是执法结果，实体平等是在追求正义。

3. 机会平等与结果平等（平等与平均）

· 机会平等

· 结果平等=平均：不是客观事实的描述，是行为选择中大家得到的最终结果。「“实体”是执法结果，概念有所交叉」

4. 平等与合理差别（平等的分析过程——证明合理）

平等并不意味着没有差别，关键的是差别要合理。

(1) 几乎所有的法律都含有归类 (classification)：对不同类别的公民规定不同的权利或义务。

(2) 并非所有归类都违反平等原则，只有任意或不合理的归类才构成“歧视” (discrimination)。

(3) ★★★归类必须合理而非任意：必须具有正当目的，且目的和归类手段之间存在合理的联系。（平等的分析核心——先考虑目的正当性：为了公共利益。再考虑手段正当性：手段和目的之间是不是必然的、重要的，有没有更好的手段）

→ 怎么判断合理？

区分三层：在不同领域中，严格的合理、中等的合理、简单的合理

→ 流程★★★：

立法依据

此立法依据的立法目的，正当性（公共利益）

为实现立法目的所采用的手段是什么

手段的设定与立法目的之间的关联性如何★——强关联、弱关联、中等关联
手段是强制还是选择？是权利还是义务？

【范例】

1. 男女退休年龄设定的立法依据是什么（国务院是否有权讨论）

有《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》、《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》。两者性质上是行政法规，而且这两个行政法规涉及到公民的劳动权，国务院的行政权力能够限制宪法上公民的劳动权。

- 劳动权的限制是不是法律保留？不是。（见后）

2. 此立法依据的立法目的是什么，正当性（公共利益）

目的是“…妥善安置…，推动社会主义建设…”。最重要的目的是国家发展，是正当的。

（一）年龄

3. 为实现立法目的所采用的手段是什么

划分年龄。

4. 退休条件的设定与立法目的之间的关联性如何（从各个你认识到的角度来论证）

年龄和退休之间的关联性在：从目的出发，要让工作效率低下的人退休。判断工作效率低下：老年人到年龄了机能会降低。论证：各个国家均以年龄为标准退休；光以工作效率低为标准是不可操作的，但是以年龄为标注是可操作的；…

而对于退休问题，只需要考察中关联性。不需要年龄和工作效率严丝合缝，所以不需要考虑普遍性因素，而不是偶然性因素。

（二）性别

3. 为实现立法目的所采用的手段是什么

划分性别。

4. 退休条件的设定与立法目的之间的关联性如何

1978年，设置退休年龄差的本意是照顾女性（退休本质是社会福利制度，所以设置女性先退休，就是让女性先享有社会福利——基于女性在社会责任中的配置不同，即女性在家庭中的责任分配过多，且女性系弱势群体）；客观上劳动密集型，女性身体机能上，比男性更弱。

今天，男女性别和劳动效率的关联性到底如何？→今天的中国还需要照顾女性吗？→今天的中国还需不需要以特殊照顾的形式保护女性？

5. 退休是强制还是选择？是权利还是义务？

强制的退休制度对公民来说是限制剥夺公民的劳动权，而在限制公民劳动权面前区分男女并不公平。

所以也许可以改革成：女性有选择权，可以选择到和男性一样退休。

第三节 政治权利和自由

（一）政治自由

I 政治自由的宪法规定

第三十五条 【政治自由】中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

“国会不得制定有关下列事项的法律，即确立一种宗教或者禁止信仰自由；限制言论自由或出版自由；或限制人民和平集会的权利以及向政府请愿的权利。”——美国宪法第一条修正案

· 注：出版自由不属于文化自由，而是政治自由★★★。

II （核心）言论自由

1. 言论自由的含义

2. 言论自由的宪法保护与界限

言论自由的界限要根据对象和内容有所区别

根据言论自由的对象和内容的不同，保护程度可分为：

（1）明显和即刻的危险原则

针对政府和国家工作人员的批评言论。

言论自由的权利范围越大越好——本质：一切权力属于人民。

（2）构成公共官员诽谤的原则

第一，政府官员必须证明被告的陈述带有“实际恶意”，即被告明知陈述是错误的。

第二，政府官员只能活得损害赔偿。

（3）（普通民众）构成民事诽谤的规则

根据言论自由的身份的不同，保护程度也不同。

第一，诽谤性言论应当是错误言论；

第二，虚假言论是否因恶意或疏忽而起，都无关紧要；

第三，权利受到侵害的当事人不需要证明自己名誉权所蒙受的事实上的损害；

第四，或者惩罚性赔偿。

· 普通民众构成民事诽谤是很容易的

(二) 监督权与请求权 (要看——判断改错、选择)

第四十一条 【监督权与请求权】中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出①批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出②申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

(三) 选举权与被选举权 (公共参与权利体现的主体性权利) 选举制度★点名要考★

I 选举权和被选举权的含义

II 选举权与被选举权的宪法规定

第三十四条 中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。

III 我国选举法的制定及修改情况

V 我国选举权与被选举权的基本内容

1. 选举权与被选举权的保护与限制

(1) 保护：法律保障与物质保障

(2) 限制：限制条件的设定

中国公民；年满18周岁；没有剥夺政治权利

· 政治权利的剥夺只能通过刑法（剥夺政治权力：刑法上的附加刑）（剥夺条件相当苛刻）

2. 选举权的行使★★★（案例、法条分析题-34、选举法一人一票原则等）

解读【34】“中华人民共和国年满18周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权、被选举权，但是依照法律被剥夺政治权利的人除外”

综合所有条件：

① 国籍条件：中华人民共和国国籍

② 年龄：满18周岁

③ 未出现法定原因

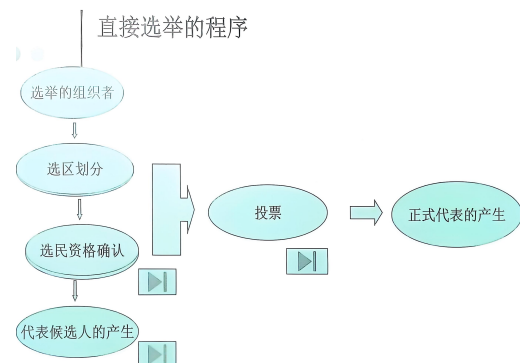
A. 享有政治权利：危害国家安全以及故意杀人、强奸、防火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，依刑法规定被剥夺政治权利的不得行使选举权

B. 拥有权利能力：精神病患者没有行使权利的能力，依选举法规定，不得列入选民名单，暂不行使选举权。

C. 经法院或检察院决定：因犯有危害国家安全罪或者其他

严重刑事犯罪案件而被羁押或涉嫌犯有这类罪行而正受侦查或起诉审判的，经法院或者检察院决定，在羁押期间停止行使选举权。

(1) 选举权行使的基本原则



普遍性原则

平等性原则

直接选举与间接选举相结合的原则

无记名投票原则

(2) 选举权行使的基本程序

① 直接选举的程序★★ (大量的选择题)

· 选举的组织者:

临时组成的选举委员会

《选举法》第9条第2款 不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇设立选举委员会，主持本级人民代表大会代表的选举。

《选举法》第10条第1款 不设区的市、市辖区、县、自治县的选举委员会的组成人员由本级人大常委会任命；乡、民族乡、镇的选举委员会由不设区的市、市辖区、县、自治县的人大常委会任命。

实际工作中，人大常委会负责人或乡镇人大主席团主席、党政有关负责人、工会、共青团、妇联等部门负责人都要参加选举委员会。

下面*均为组织者职责：(1) 选取划分、分配选举代表名额 (2) 选民资格确认 (3) 选举日期 (4) 正式候选人名单 (5) 主持投票选举 (6) 确定选举结果是否有效，公布当选名单。

· 选区划分*：(多项选择题)

《选举法》第25条 不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会的代表名额分配到选区，按选区进行选举。(划分标准) [25,1]选区可以按居住状况划分，也可以按生产单位、事业单位、工作单位划分。

(划分数量) 选区的大小，按照每一选区选1-3名代表划分

《选举法》第26条 本行政区域内各选区每一代表所代表的人口数应当大体相等 (主要作用)。

· 选民资格确认*：

a. 需选民登记

《选举法》第27条 选民登记按选区进行，经登记确认的选民资格长期有效。每次选举前对上次选民登记以后[1]新满十八周岁的、被剥夺政治权利期满后恢复政治权利的选民，予以登记。对选民经登记后[2]迁出原选区的，列入新迁入的选区的选民名单；对[3]死亡的和依照法律被剥夺政治权利的人，从选民名单上除名。

[4]精神病患者不能行使选举权利的，经选举委员会确认，不列入选民名单。

《选举法》第28条 选民名单应在选举日的二十日以前公布，实行凭选民证参加投票选举的，并应当发给选民证。

b. 选民资格维权

《选举法》第29条 对于公布的选民名单有不同意见的，可以在选民名单公布之日起五日内向选举委员会提出申诉。选举委员会对申诉意见，应在三日内作出处理决定。| 申诉人如果对处理决定不服，可以在选举日的五日以前向人民法院起诉，人民法院应在选举日以前作出判决。人民法院的判决为最后决定。

c. 选举委托

《选举法》第42条 选民如果在选举期间外出，经选举委员会同意，可以书面委托其他选民（同样要达到拥有选举条件）代为投票。每一选民接受的委托不得超过三人，并应当按照委托人的意愿代为投票。

·代表候选人的产生：推荐——正式确定

《选举法》第30条 全国和地方各级人民代表大会的代表候选人，按选区或者选举单位提名产生。

[1]各政党、各人民团体，可以联合或者单独推荐代表候选人。[2]选民或者代表，十人以上联名，也可以推荐代表候选人。推荐者应……

《选举法》第31条 全国和地方各级人民代表大会代表实行差额选举，代表候选人的人数应多于应选代表的名额。

由选民直接选举人民代表大会代表的，代表候选人的人数应多于应选代表名额三分之一至一倍；由县级以上的地方各级人民代表大会选举上一级人民代表大会代表的，代表候选人的人数应多于应选代表名额五分之一至二分之一。

·投票：

a. 投票

《选举法》第40条 全国和地方各级人民代表大会代表的选举，一律采用无记名投票的方法。选举时应当设有秘密写票处。

选民如果是文盲或者因残疾不能写选票的，可以委托他信任的人代写。

《选举法》第41条 选举人对于代表候选人可以投赞成票，可以投反对票，可以另选其他任何选民，也可以弃权。

《选举法》第42条 选民如果在选举期间外出，经选举委员会同意，可以书面委托其他选民代为投票。每一选民接受的委托不得超过三人，并应当按照委托人的意愿代为投票。

b. 什么票是废票

《选举法》第44条 每次选举所投的票数，多于投票人数的无效，等于或者少于投票人数的有效。

每一选票所选的人数，多于规定应选代表人数的作废，等于或者少于规定应选代表人数的有效。

c. 选举有效（step 1 选区过半数参加）+成功当选（step 2 参加者过半数）

《选举法》第45条 在选民直接选举人民代表大会代表时，选区全体选民的过半数参加投票，选举有效。代表候选人获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。

县级以上的地方各级人民代表大会在选举上一级人民代表大会代表时，代表候选人获得全体代表过半数的选票时，始得当选。

获得过半数选票的代表候选人的人数超过应选代表名额时，以得票多的当选。如遇票数相等不能确定当选人时，应当就票数相等的候选人再次投票，以得票多的当选。

获得过半数选票的当选代表的人数少于应选代表的名额时，不足的名额另行选举。另行选举时，根据在第一次投票时得票多少的顺序，按照本法第三十一条规定的差额比例，确定候选人名单。如果只选一人，候选人应为二人。

依照前款规定另行选举县级和乡级的人民代表大会代表时，代表候选人以得票多的当选，但是得票数不得少于选票的三分之一；县级以上的地方各级人民代表大会在另行选举上一级人民代表大会代表时，代表候选人获得全体代表过半数的选票，始得当选。

② 间接选举的程序

第五节 人身自由

(一) 人身自由★★★★ (案例分析) (广义的人身自由)

1. 人身自由 (狭义的人身自由)

《宪法》第37条 (背) 中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

→ 外国公民也受到保护 — 根据国际法的「国民待遇」原则

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

· 行动自由、身体健康、生命

(1) 何谓人身?

躯体。包含行动自由也包含身体健康，包括肉体的生命 (生命权就在37条)。

(2) 何谓自由?

i 不受非法逮捕

ii 不受非法搜查

iii 不受非法拘禁或以其他方式非法剥夺或者限制人身自由

(3) 我国对限制人身自由强制措施的规制★★★★★★★ (背背背)

2. 人格尊严 (yyr: 唯一的绝对权) (选择题、判断改错题)

(1) 含义

(2) 宪法规定

《宪法》第38条 (背) 中华人民共和国的公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

→ “任何”：合法或非法都不能侵犯公民的人格尊严。

· 设立时间：第38条的人格尊严条款在中国宪法上是1982年。

3. 住宅安全★ (熟悉条文，判断改错)

《宪法》第39条 中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

4. 通信自由与通信秘密

《宪法》第40条 中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

→ “受法律的保护”：用于积极的权利；“不受侵犯”：用于消极的权利

第六节 社会经济权利

《宪法》第42条

(一) 社会经济权利

* 除了财产权与继承权外，公民的社会经济、文化教育权利都属于公民的积极受益权，即公民可以积极主动地向国家提出请求。

1. 财产权

(1) 我国宪法对财产权的规定及演变 (背，可以看看书)

总体上：范围扩大；力度明确

· 1954年宪法第11条 国家保护公民的合法收入、储蓄、房屋和各种生活资料的所有权。

→ 范围：保护的是“生活资料”，因为是计划经济，不允许有“生产资料”。

· 1982年宪法第13条 国家保护公民的合法的收、储蓄、房屋和其他合法财产的所有权。

→ 范围：生活资料变成“其他合法财产”，此时包含生活和生产资料。因为1982年宪法中允许个体经济拥有生产资料（个人即家人掌握少量生产资料，并可以出卖给他人）。

· 2004年修正

《宪法》第13条 公民的合法的私有财产不受侵犯。

国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

→ 范围：从列举到“合法私有财产”：体现了宪法对于公民财产权的扩大，用最抽象的方式保障公民的私有财产。所以此处只要是个人的私有财产，不论有形无形、生活生产…未来可能存在的一切财产样态，都受到宪法保护（如果出现新财产样态，会出现一段时间的“是否属于财产”的争论）。

(2) 现行宪法对我国公民财产权的保护

(3) 现行宪法对我国公民财产权的限制★★★ (背)

理解：三条件缺一不可，若任一欠缺都不可构成对公民财产权的限制。

(4) 围绕征地现象，结合宪法，理性探讨我国公民财产权的保护与限制问题

2. 劳动权

(1) 劳动权的宪法规定

第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。

国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。

劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。

国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。

· 既是权利，又是义务（同教育权）

→ 设定成义务，但是不劳动不犯法

(2) 劳动权的内容 (不仅包含劳动的机会，还有劳动相关的内容)

① 自由择业权

② 获得报酬与福利权

③ 休息权

第四十三条 中华人民共和国劳动者（不是“公民”）有休息的权利。

国家发展劳动者休息和休养设施，规定职工的工作时间和休假制度。

→ “劳动者”而不是公民：因为对于不劳动的公民而言，休息是自由。——休息对劳动者是right而不是自由，也不能因为休息扣劳动者的工资。

④ 劳动保护权

⑤ 职业培训权

⑥ 参与民主管理权

(3) 反就业歧视——**重心在平等**（案例题）

3. 获得社会保障权★（小题目）

第四十五条 中华人民共和国公民在**年老、疾病或者丧失劳动能力**的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。

国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优待军人家属。

国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。

· 物质帮助是权利right（**必须要有+受法律保护——不帮就是违法的**）：意味着遭受重大灾害而给予的物质帮助**不是**社会保障权。

- (1) 获得国家物质帮助的权利
- (2) 城市居民最低收入的保障
- (3) 农村社会养老保险和农村五保供养的保障
- (4) 残废军人、烈士、军人家属生活的保障
- (5) 残疾人的生活保障
- (6) 农民工的保障

（二）教育文化权利

1. 受教育权

第四十六条 中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

· 教育也是义务。义务的对象是**国家、社会和监护人（不是个人）**，是国家、社会和监护人有义务提供受教育的权利。

2. 科学研究自由
3. 文学艺术创作自由
4. 其他文化活动自由

· 其他法条：

第五十条 中华人民共和国保护**华侨**的正当的权利和利益，保护**归侨和侨眷**的合法的权利和利益。

→ “正当”-华侨-居住在中国境外的中国人：在他国受他国法律的约束

“合法”-归侨和侨眷-回来的中国人：受中国法律保护

第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

→ 理解权利和自由关系的原则和精神

第三章 国家机构

一、国家机构概述（第三章第一节）（一点不考）

唯一注意：国家机构是国家机关的总称。

【区分】行政法学习领域：行政机构是行政机关的内设机构，机关大于机构。但是宪法上，国家机构的概念大于国家机关的概念。

二、我国国家机构的组织活动原则（小题）

（一）民主集中制★（点名选择题）★

（判断国家机关做这件事是体现了民主or集中or民主集中）

民主基础上的集中，集中指导下的民主。

（二）法治原则✓

（三）责任制原则

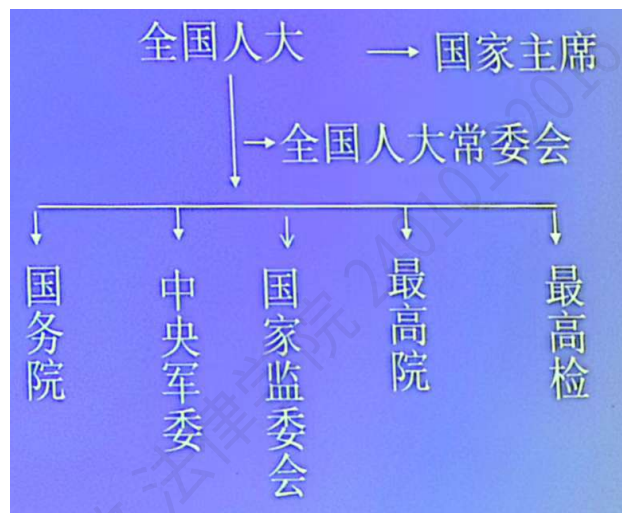
（四）精简、效率原则

（五）为人民服务原则

三、我国国家机关体系

（一）中央国家机关★★★★

（人大见政治制度章，其余为选择题考察范围）



1. 国家主席

（1）性质：我国国家元首（宪法对国家主席的性质和地位没有明文规定，但是可以对其职权规定推出）。

（2）任期：5年一届；2018年删除“连续任期不得超过两届”。

（3）职权★（选择题）

核心：先要有 **全国人大及其常委会的决定** → 国家主席职权为虚权

公布立法权；人事提名权与任免权；发布命令权；外事权（内含唯一的实权：进行外事活动，接受外国使节）；授予荣誉权

2. 国务院

（1）性质与地位

性质上：行政机关、权力机关的执行机关

地位上：最高

（2）组成与任期

组成：总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长等（银行行长和海关署署长也是）

任期：5年一届，其中总理、副总理、国务委员连续任期不得超过两届

组成成员的产生机制★（考）：（见人大部分）

(3) 职权

（注意和全国人大交叉的职权，如紧急状态决定权、行政区划变更）

《宪法》第89条

(4) 国务院的领导体制：总理负责制（典型的个人负责制）

【区】全国人大及其常委会的领导体制：集体负责制

怎么体现总理负责★（可能选择题）

- ① 国务院总理人选由国家主席提名，经全国人大决定后由国家主席任命，总理担负着管理全国行政事务的职责，向全国人大及其常委会承担行政责任。
- ② 国务院其他组成人员的人选由总理提名，由全国人大或全国人大常委会决定，在必要时，总理有权向全国人大或全国人大常委会提出免除他们职务的请求。
- ③ 总理领导国务院的工作，副总理、国务委员协助总理工作，国务委员受总理委托，负责某些方面的工作或者专项任务，并且可以代表国务院进行外事活动。各部部长、各委员会主任负责某一方面的工作。他们均须向国务院总理负责。
- ④ 总理召集和主持国务院全体会议和常务会议，会议议题由总理确定，重大问题须经国务院全体会议或者常务会议讨论，总理在集体讨论的基础上形成国务院的决定。
- ⑤ 国务院发布的决议、命令和行政法规，向全国人大或全国人大常委会提出的议案，任免人员案，均须总理签署，才有法律效力。

3. 中央军委

- (1) 性质和地位：最高军事领导机关、武装力量领导机关
- (2) 任期：5年1届（宪法没有明文规定，也没有规定连续任期不得超过2届）
- (3) 领导体制：主席负责制

4. 人民法院

- (1) 性质：我国的审判机关
- (2) 组织系统：

分为四级-最高、高院、中院、基层（机构名称没有“基层”两个字）

- (3) 上下级关系：监督与被监督关系（上诉就是一种监督）

【132.2】最高人民法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。

- (4) 法院的组成：院长、副院长、审判委员会委员..

组成成员产生：院长由人大；其他由常委会

任期：5年，最高院院长连续任期不得超过2届

- (5) 审判原则：审判独立原则★（考）

【131】人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

①法院审判权独立于其他任何国家机关 ②法院行使审判权独立于上级法院——上级法院有权依法监督下级法院的审判工作，但是不能非法干涉。

5. 检察院

(1) 性质：法律监督机关

(2) 组织系统：

分为四级-最高；xx省人民检察院（对应高级）；xx市人民检察院（对应中级）；xx区人民检察院

(3) 上下级关系：领导与被领导关系

【137.2】 最高人民法院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作（并非“检察工作”），上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。

6. 监察机关

(1) 性质：监察机关

(2) 组织系统：

分为

(3) 上下级关系：领导与被领导关系

【125.2】 国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。

【其他】人大上下级：监督与被监督关系；政府上下级：领导与被领导；村委会上下级：指导与被指导关系。

7. 分工（判断改错、选择）★

(1) 普通刑事案件

第一百四十条 人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。

具体表现：

①公安机关在侦查活动中，逮捕犯罪嫌疑人时，必须经过检察院审查批准；检察院有权监督公安机关的侦查活动是否合法。

②公安机关对于检察院不批准逮捕的决定认为有错误时，可以要求检察院复议，意见要求不被接受时，还可以要求上级检察院复核。人民检察院应当及时作出决定，通知下级检察院和公安机关执行。

③公安机关对侦查终结的案件应报检察院审查并决定是否起诉。检察院审查后，如果认为证据不充分，可以退回公安机关补充侦查。

④法院对检察院提起公诉的案件，如认为主要事实不清、证据不足，或者有违法情况时，可以退回检察院补充侦查。检察院提起公诉的案件，由检察官以国家公诉人的身份出庭支持公诉，并对法院的审判活动是否合法进行监督，同时对法院的判决或裁定可依法提出抗诉。

(2) 监察委员会——普通的职务犯罪案件

第一百二十七条 监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

注：监察委员会不受行政诉讼的监督

第四章 宪法规定的制度和政策

第一节 政治制度——国家权力及其配置★★★

1. 国家权力配置（国家权力的使用问题）的两种方式

人民享有国家权力，但是并不由人民直接行使国家权力

(1) 政权组织形式（政体）：横向·将国家权力分为：立法行政司法监察；权力的分工和制约

(2) 国家结构形式：纵向·将国家权力分为中央和地方。地方分为省市县乡四层政权（*村不是政权所在地，而是群众性自治组织）

议会制德国、总统制美国、半总统制法狗、委员会制瑞士、人民代表大会制度社会主义国家。

（一）我国政权组织形式：人民代表大会制度

1. 我国政权组织形式：

《宪法》第2条 中华人民共和国一切权力属于人民。

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

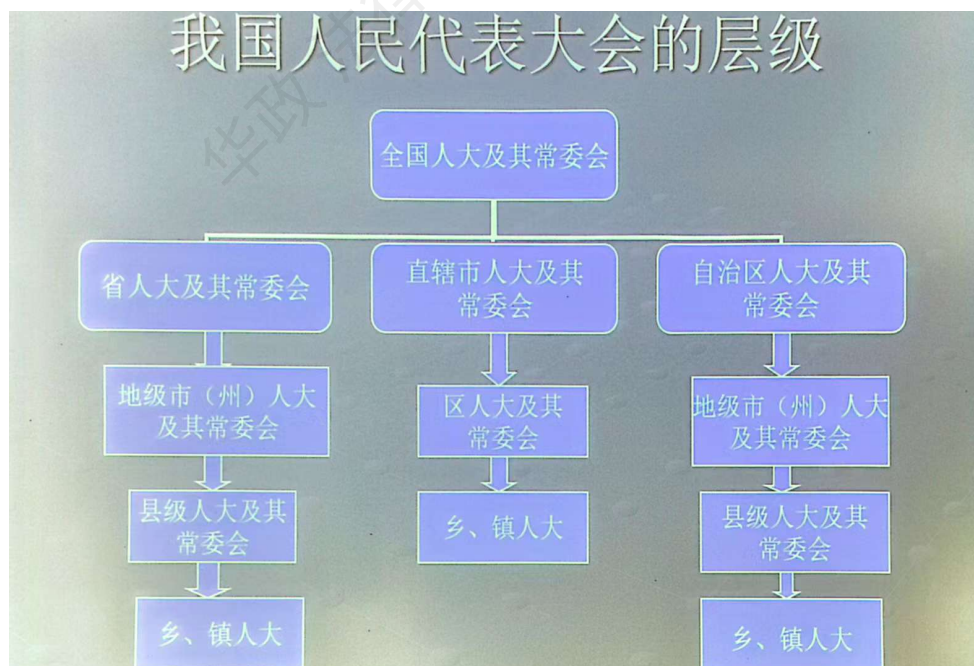
人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

【小结】我国根本社会制度——社会主义制度；我国最根本的政治制度——人民代表大会制度；我国根本经济制度——公有制为主体，多种所有制并存。

(2) 【描述人大制度】（描述人大制度·背）

2. 了解这个制度核心是要了解人大

(1) 层级



· 人大常委会是人大的组成部分，共同行使权力

· 最基层的人大没有常委会（乡镇），由主席团处理闭会期间的情况。

(2) “两会”=全国人民代表大会+中国人民政治协商会议

同时举行但性质不一：全国人大是国家机关；**政协不是国家机关**，不行使国家权力

(3) 全国人大代表

由省一级人大代表选出（省人大）——区一级人大代表选出

* 如果是**县级市、乡**那就是直接选举产生

3. 全国人大与全国人大常委会

	全国人大	全国人大常委会
性质和地位	最高权力机关、最高立法机关、最高民意代表机关	① 性质：权力机关、立法机关 ② 地位：是全国人大的常设机关，在全国人大闭会期间行使最高国家权力的机关。在中央国家机关中，地位低于全国人大，高于其他国家机关。
组成	全国人大由省、自治区、直辖市、 特别行政区和军队 选出的代表组成。各 少数民族 都应当有适当名额的代表。	委员长、副委员长、秘书长、委员
任期	代表任期五年，可连选连任	五年，除 委员长、副委员长 连续任职不得超过两届外，其余可以连选连任
职权-宪法相关	「修宪权」 宪法修改由（ 全国人大常委会or1/5以上全国人大代表 ）提议，并由（ 全国人大全体代表2/3以上 ）的多数通过。 【区】法律与其他议案以全体代表的半数通过。（均为绝对多数原则，即“全体”多数，而不是“出席”多数；必须大于不能等于半数）	① 参与修宪，有权提出宪法修正案 ② 解释宪法 ③ 监督宪法实施
职权-立法权	全国人大制定基本法律	★★（考·法条分析题10'） 除了全国人大制定的基本法律以外的一般法律（由于立法法没有界定基本与一般法律，所以只能表述为“除了全国人大制定的法律以外的其他法律”）；闭会期间，对全国人大所制定的法律进行修改或补充；解释法律（ 法律解释具有法律效力，故属于立法权 ）（ 无“闭会期间”，则开会期间其也可解释法律 ）

职权-任免权	决定中央国家机关领导人方式：选举（有候选人）&决定（提名） · 选举：全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长和委员；国家主席、副主席；中央军事委员会主席；国家监察委员会主任；最高人民法院院长、最高人民检察院检察长。 · 决定：根据国家主席提名，决定国务院总理人选；根据国务院总理提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长和秘书长的人员；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军委副主席和委员。	均为决定产生，没有选举（因为并非民意代表机关） 有“全国人大闭会期间”条件——本来应该由人大产生 根据国务院总理提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长；根据中央军事委员会主席提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。 无“全国人大闭会期间”条件——本就是人大常委会自己的职权 根据国家监察委员会主任提请，任免国家监察委员会副主任、委员；根据最高人民法院院长提请，任免最高人民法院副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长；根据最高人民检察院检察长提请，任免最高人民检察院副院长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免；驻外全权代表的任免。
职权-重大事项决定权	审查和批准国民经济和社会发展规划和预算执行情况的报告；审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告； 决定特别行政区的设立及制度； 决定战争和和平的问题	① 核心：（全国或者个别省、自治区、直辖市）紧急状态决定权 松江区紧急状态-由国务院决定 → 紧急状态决定权牢牢掌握在中央手中，地方不可能享有决定权。 ② 决定战争状态的宣布（闭会期间）；决定全国总动员或者局部动员；决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态 战争状态：人大宣布；闭会人大常委会宣布 和平状态：人大宣布；职权在闭会不下放 ③ 决定外交相关 ④ 规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号；决定特赦 ⑤ 其他：闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、国家预算在执行过程中所必须做的部分调整方案
职权-监督权	「最高监督权」 法律监督：监督宪法实施；有权改变或者撤销其常务委员会制定的不适当的决定。 工作监督：监督全国人大常委会、国务院、最高人民法院和最高人民检察院的工作	工作监督 法律监督：有权撤销同宪法、法律、行政法规相抵触的地方行政法规和决议；有权撤销省、自治区、直辖市的人大常委会批准的违反宪法和《立法法》85.2规定的自治条例和单行条例…

工作方式	会议：提出议案——审议——表决——公告	会议制度：每两个月举行一次；有需要可以临时召集——必须有常委会全体组成人员过半数出席。 由委员长召集和主持，委员长可以委托副委员长主持。
工作程序	step 1 提出议案 主席团、全国人大常委会、全国人大各专门委员会、国务院、中央军委、最高两院，可以向全国人大提出属于全国人大职权范围的议案；一个代表团或30名以上的代表联名，可向全国人大提出属于其职权范围内的议案。 step 2 审议 step 3 表决通过议案 主席团决定采用无记名投票或者举手方式。 除宪法修正案，<u>法律和其他议案</u>由全国代表的<u>过半数</u>通过。 step 4 公布法律、决议 法律议案通过后即为法律，由国家主席以发布命令的形式加以公布。选举结果和重要议案，由全国人大会议主席团公告或由国家主席发布命令予以公布。	step 1 提出、审议和通过议案 委员长会议、国务院、中央军委、最高两院、全国人大各专门委员会、常委会组成人员10人以上联名，可向常委会提出属于常委会职权范围内的议案。 step 2 工作监督 step 3 法律规范的备案审查

（二）我国国家结构形式：中国特色的单一制国家结构形式

中国特色的单一制国家结构形式：我国属单一制，但是单一制度下又有民族区域自治制度和特别行政区制度。

1. 单一制元素：行政区划（要知道“地方”有哪些）

（1）

第三十条 中华人民共和国的行政区域划分如下（1982 规定，但是目前发生很大变化）：

（一）全国分为省、自治区、直辖市；

（二）省、自治区分为自治州、县、自治县、市；

（三）县、自治县分为乡、民族乡、镇（*乡镇是最基础的政权，没有“村”）。

直辖市和较大的市分为区、县。自治州分为县、自治县、市。

自治区、自治州、自治县都是民族自治地方。

第三十一条 国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

（2）行政区变更的法律程序★★★（选择题）

全国人民代表大会批准省、自治区和直辖市的**建置**，决定**特别行政区**的设立及其制度；

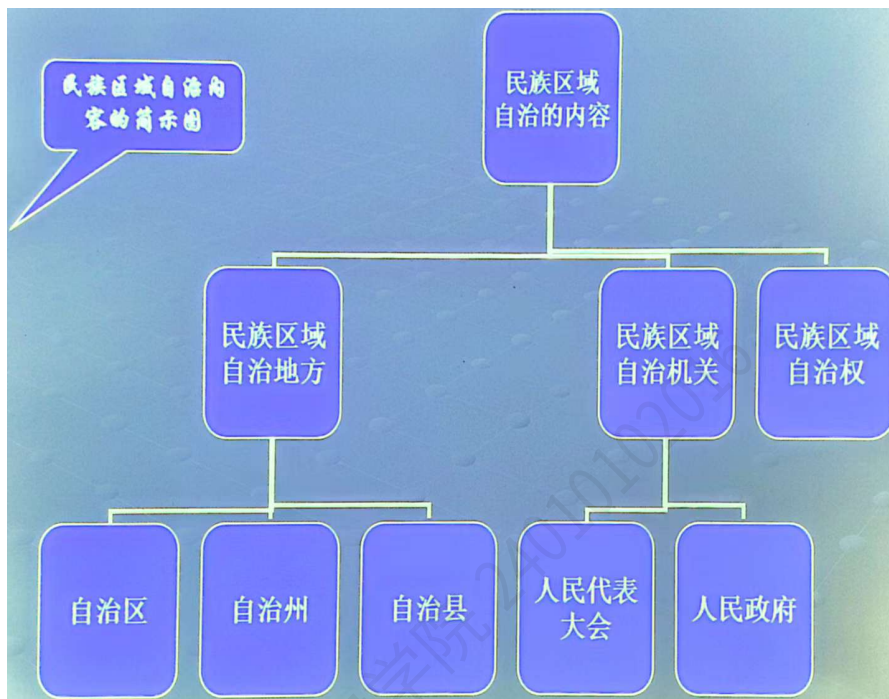
国务院批准省、自治区和直辖市的**区域划分**，批准自治州、县、自治县、市的**建置和区域划分**；

省、自治区和直辖市的人民政府决定乡、民族乡、镇的建置和划分。

2. 特色1——民族区域自治制度（点名选择题）

在国家统一领导下，依照宪法和法律的规定，以少数民族聚居区为基础**建立民族自治地方，设立自治机关，行使自治权**，实现各族人民当家作主和管理本民族内部事务的一种政治形式。

- (1) 自治地方：**乡镇不设置**自治地方，不设立自治机关。
- (2) 自治机关：只有**人大和人民政府**——自治机关可以行使自治权
- (3) 自治权（期末考试无）：自治立法权；**法律、政策变通执行自治权**；…
- (4) 怎么确保自治权的实现：



在自治机关领导人的配备上：

《宪法》第113条 自治区、自治州、自治县的人民代表大会中，除实行区域自治的民族的代表外，其他居住在本行政区域内的民族也应当有适当名额的代表。

自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或者副主任。

《宪法》第114条 **自治区主席、自治州州长、自治县县长**由实行区域自治的民族的公民担任

3. 特色2——特别行政区制度（第三章第七节+第四章）（**选择题**）

- (1) 特别行政区的法律地位：

地方行政区域——归中央管；享有高度自治权

- (2) 特别行政区制度下中央和地方的关系——核心：权力配置

① 中央对特别行政区的管辖权：负责外交事务；负责防务；任命行政长官及主要官员；紧急状态决定权；基本法修改权；基本法解释权

② 特别行政区享有的高度自治权：高度立法自治权；高度行政自治权；司法独立与终审权；高度的财政独立权；对外事务的处理权

- (3) 特别行政区的政治体制

- ① 行政长官

双重法律地位：既是特别行政区首长，又是特别行政区政府（行政机关）的首长（**类美国总统**）。

【关键】中央和地方权力分配的关键，就在于行政长官如何产生。

任职条件

产生与任期：5年一任，可连任一次

职权

② 特别行政区政府

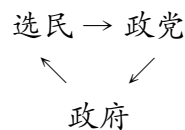
③ 立法机关

④ 司法机关

四、政党制度

（一）政党与宪法

1. 政党的性质（选民和政府的桥梁关系）



* 各国共识：政党的组织不是国家机关（考试），如我国的政治协商会议（但是是爱国统一战线组织形式）

2. 政党的宪法地位

- (1) 宪法明确规定政党的地位
- (2) 制定专门的政党法
- (3) 以其他法律的形式规定政党
- (4) 以宪法惯例的形式明确政党的地位

（二）我国的政党制度

我国现行《宪法》序言规定，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。

1. 制度1-中国共产党的领导：政治领导、思想领导、组织领导
2. 制度2-多党合作：以中国共产党领导的8个民族党派——核心：合作关系
精神原则/方针：长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共
3. 制度3-政治协商
 - (1) 政治协商的组织：政治协商会议
 - (2) 政治协商会议的性质：爱国统一战线的组织
 - (3) 政治协商会议的职能：政治协商、民主监督、参政议政

第二节 经济制度（选）

（一）经济制度

第六条 中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能、按劳分配的原则。

国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

→ 经济制度：公有制为主体，多种所有制经济共同发展

→ 公有制两种形式：国有经济+集体所有制经济（判断哪些是国有的，哪些是集体的）

| ——涉及我国自然资源的归属问题 (选择)：

第九条 矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，都属于国家所有，即全民所有；由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。

国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。

第十条 城市的土地属于国家所有。

农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。

任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。

一切使用土地的组织和个人必须合理地利用土地。

(1) **一定是国有**的，不可能私有

(2) **矿藏、水流、城市的土地绝对归国家所有；宅基地和自留地、自留山绝对归集体所有**

(3) **自然资源**：法律没有规定的，归国家所有；

土地：农村和城市郊区的土地，法律没有规定的，归集体所有。

两个村就一条河流产生的争议，应找当地政府解决，因为河流归国家所有 |

1. 全民所有制（国家经济）

2. 集体所有制

3. 非公有制（多种所有制）

包含外资经济、股份经济等等等

第五章 宪法运行程序

前三节：选+判

一、宪法的制定（制宪权）

1. 制宪权 宪法 立法权

我国中央立法权掌握在**全国人大及常委会**中，是宪法明文规定的。

2. 制宪权主体——本源性/理论性的权力

制宪权的**主体**是**人民**。该观点背后的理论基础：人民主权理论。

3. 如何落实制宪权

制宪会议：为实现制宪权，各国成立各种形式制宪机关。制宪机关成员一般通过选举产生，根据民意行使制宪权。制宪会议不同于一般国会或民意机关，可不受旧宪法约束，具有政治会议性质。一旦宪法制定通过，制宪会议解散。

中国在第一部宪法1954宪法之前，中国人民政治协商会议制定并通过的《共同纲领》起临时宪法作用。中国政协会议临时行使宪法制定的职权。1954宪法颁布后，全国人大是中宪法的制宪机关。

二、宪法的修改（修宪权）

1. 我国修宪的主体、程序及修改情况★

(1) 主体：全国人大的**独特权利**（全国人大常委会没有）

第六十二条 全国人民代表大会行使下列职权：（一）修改宪法；…

(2) 程序

第六十四条 宪法的修改，由**全国人民代表大会常务委员会**或者**五分之一以上的全国人民代表大会代表提议**，并由**全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过**。法律和其他议案由**全国人民代表大会以全体代表的过半数通过**。

(3) 修改情况

75、78、82—宪法修改，但属于大修改，都是对于54宪法的。

对于82年宪法有五次修改：88、93、99、04、18

三、宪法的解释（释宪权）

1. 我国释宪问题

(1) 主体：全国人大常委会

第六十七条 全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）解释宪法，监督宪法的实施；（二）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；…

【争议】全国人大能否解释宪法——能，但为附带性/派生性解释

此处的宪法解释，不同于第67条。第67条是一个独立的职权，只要想解释即可解释没有附带条件。而**全国人大的解释一定包含在监督中**。

（下两节 材/论）核心：合宪性审查、备案审查

四、宪法的实施（违宪审查权）

1. 我国宪法的实施路径

(1) 宪法遵守：（消极的用）

全国人大及其常委会的宪法适用：①**全国人大及其常委会**根据宪法，制定和修改法律②**全国人大**行使宪法修改权③**全国人大常委会**行使修宪提案权和**宪法法律解释权**④**全国人大及其常委会**享有**监督宪法实施**的职权

(2) 宪法适用：（积极的用）

即有没有权用「**直接用**」宪法去解决宪法问题。

这是一个power的问题，要到宪法中去找：

i 全国人大及其常委会是最最主要的主体——①**根据宪法制定法律**②**人大宪法修改权**，**人大常委会宪法解释权**③**宪法监督权**

ii 国务院

第八十九条 国务院行使下列职权：（一）根据**宪法和法律**，规定**行政措施**，制定**行政法规**，发布**决定和命令**；…

国务院是行政机关，属于权力执行机关（也被称为执法机关）。其为全国人大及其常委会的权力执行机关/执法机关，所以一定执的是全国人大及其常委会的法。

所以必须优先执行全国人大及其常委会的法规。只有在没有这类法规的情况下，才要去根据宪法制定行政法规。

(3) iii 我国法院能适用宪法吗？

宪法不能成为我国法院的判决依据。| 但是宪法可以作为判决理由「论证公民的权利应该得到保护」，推动宪法的发展。

3. 中国的违宪审查制度内容与实践★★★（大于15'）

(违宪审查≈监督宪法的实施—进一步落实宪法的威慑力)

A. 【制度本身】宪法及法律依据(背)：

a. 主体：全国人大和全国人大常委会

b. 对象：全国人大监督全国人大常委会(12)；全国人大常委会监督国务院以及省级权力机关(人大、人大常委会)(7、8)

【区别】人大工作监督：还有国务院、最高院、最高检

(1) 宪法第62条第2项：监督宪法的实施(宪法上明文规定的power)

第12项：改变或撤销全国人大常委会不适当的决定。

(2) 宪法第67条第1项：解释宪法，监督宪法的实施

第7、8项：撤销国务院以及省级权力机关制定的同宪法相抵触的法规、决定和命令。

c. 监督的程序(宪法中无规定，规定于立法法第五章)

(3) 立法法的细化(第五章：适用与备案审查)

【审查流程的启动】

➤ 第一百一十一条(启动方式1:提出审查的要求) 第一百一十条国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规(国务院制定的)、地方性法规(地方人大制定的)、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求，由全国人民代表大会有关的专门委员会和常务委员会工作机构进行审查、提出意见。

(启动方式2:提出审查的建议) 前款规定以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民(只有1个公民都可以)认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议，由常务委员会工作机构进行审查；必要时，送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

➤ 第一百一十一条(启动方式3:主动审查) (已成为日常工作) 全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构可以对报送备案的行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

国务院备案审查工作机构可以对报送备案的地方性法规、自治条例和单行条例，部门规章和省、自治区、直辖市的人民政府制定的规章进行主动审查，并可以根据需要进行专项审查。

【审查的过程】

➤ 第一百一十二条 全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构在审查中认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题的，可以向制定机关提出书面审查意见；也可以由宪法和法律委员会与有关的专门委员会、常务委员会工作机构召开联合审查会议，要求制定机关到会说明情况，再(全国人大及常委会) 向制定机关提出书面审查意见。制定机关应当在两个月内研究提出是否修改或者废止的意见，并向全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会或者常务委员会工作机构反馈。

【审查的结论】

| 全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会、常务委员会工作机构根据前款规定，向制定机关提出审查意见，制定机关按照所提意见对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例进行修改或者废止的，审查终止。

——整个流程并不公开化

| 全国人民代表大会宪法和法律委员会、有关的专门委员会、常务委员会工作机构经审查认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触，或者存在合宪性、合法性问题需要修改或者废止，而制定机关不予修改或者废止的，应当向委员长会议提出予以撤销的议案、建议，由委员长会议决定提请常务委员会会议审议决定。

——到了“常委会审议”则公开化。因为此时的方式是开会投票，少数服从多数，审议决定需要公告否则不生效。

(4) 2018年第五修正案将第70条“法律委员会”修改为“宪法和法律委员会”，统一审议

(5) 2004年，全国人大常委会法制工作委员会下设了法规审查备案室

从2022年，法制委员会工作报告开始出现了宪法审查的工作问题。

(6) 监督法的补充

B. 【实践】——找实践发展进步的东西

【孙志刚案（2003）】

【劳动教养规定的废止】

不属于标准化违宪审查，废除理由是“现在不再需要”。

【黄海波收容教育案与雷洋案】——强制收容教育制度的废止

所针对对象特殊：卖淫嫖娼者。

全国政协委员朱征夫建议对卖淫嫖娼强制收教进行合宪性审查。

不属于标准化违宪审查，废除理由是“现在不再需要”。

【对违法犯罪人员亲属的“连坐”制度考察】

于2023年法制委员会工作报告中提出。